



**Politécnico
Internacional**

Legislación Informática en el Desarrollo de Software: Software: Derechos y Deberes en Colombia

Un análisis esencial para desarrolladores y empresas

Agenda

1

Marco Legal Fundamental

Comprender las bases de la protección legal del software.

2

Definición Legal del Software

Cómo se clasifica el software en el marco jurídico colombiano.

3

Derechos del Autor

Explorar los derechos morales y patrimoniales que asisten a los creadores.

4

Registro y Contratos

La importancia de formalizar y proteger la propiedad intelectual.

5

Desarrollo a la Medida y Sanciones

Riesgos y consecuencias del incumplimiento en el sector.

Marco Legal Fundamental

Ley 23 de 1982: Protección Integral

Pionera en Colombia, esta ley sienta las bases para la protección de los derechos de autor, incluyendo el software dentro de la categoría de **obras literarias**. Desde entonces, el código fuente y la documentación son resguardados por esta normativa.

Ley 603 de 2000: La "Ley del Software"

Específicamente creada para el ámbito digital, esta ley regula de manera más detallada la protección, el desarrollo y la comercialización de los programas informáticos. Es un hito para la industria tecnológica nacional.

Ley 1915 de 2018: Modernización y Fortalecimiento

La más reciente actualización que fortalece y armoniza la legislación colombiana con estándares internacionales en derechos de autor y derechos conexos, asegurando una protección robusta en la era digital.

¿Qué es el Software según la Ley Colombiana?



Obra Literaria

El software es considerado legalmente una "obra literaria" en el sentido más amplio, comprendiendo el conjunto de instrucciones expresadas en código fuente y objeto, así como su documentación preparatoria y manuales de uso.



Protección Automática

La protección de los derechos de autor sobre el software se genera **automáticamente** desde el momento de su creación. No se requiere de un registro previo para que el autor goce de sus derechos.



Registro DNDA: Recomendado

Aunque no es obligatorio, el **registro** ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) es altamente recomendable. Proporciona una prueba pública de titularidad, facilitando la defensa legal en caso de disputas.





Registro de Software en Colombia: Un Acto de Precaución



No Obligatorio

La protección del software nace con su creación. Sin embargo, registrarlo formalmente ante la **Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)** no es un requisito legal para la protección.



Fortalece la Titularidad

El registro proporciona una **prueba legal** y fehaciente de la autoría y titularidad, lo que facilita enormemente la defensa de tus derechos en caso de infracciones o disputas.



Documentos Requeridos

- Copia del código fuente (en formato impreso o digital).
- Documentación técnica y manuales de usuario.
- Contratos de cesión de derechos (si aplica).
- Formulario de solicitud diligenciado.



Tipos de Obras

- Individual (creado por una persona).
- En colaboración (varios autores).
- Colectiva (bajo la iniciativa de una persona jurídica).
- Por encargo (creado para un tercero, usual en desarrollo de software).

Contratos y Cesión de Derechos: Un Pilar de la Seguridad Jurídica



Cláusulas Claras: La Base

Es **imperativo** que los contratos laborales o de prestación de servicios para el desarrollo de software incluyan cláusulas explícitas sobre la **propiedad intelectual**.

Deben especificar quién ostenta los derechos patrimoniales sobre el software resultante, evitando ambigüedades que puedan llevar a conflictos.



[dreamstime.com](https://www.dreamstime.com)

ID 329380244 © Ankmsn

Obras por Encargo: La Regla

Cuando el software es desarrollado "**por encargo**", los derechos patrimoniales pueden ser transferidos al contratante, siempre que así se estipule claramente en el contrato.

Esto asegura que la empresa que invierte en el desarrollo obtenga la titularidad de la solución creada específicamente para ella.

Protección y Riesgos en el Desarrollo a la Medida

Activo Protegido

El software desarrollado a la medida es considerado una obra por encargo y, por lo tanto, está protegido por los derechos de autor. Es un activo valioso para la empresa que lo encarga.



Riesgo de Reutilización

Uno de los principales riesgos es que el contratista reutilice el código desarrollado para otros clientes sin la debida autorización. Esto puede comprometer la exclusividad y el valor de los activos de la empresa.



Negociación Crucial

Se recomienda negociar la cesión total de los derechos patrimoniales. Esto incluye la entrega completa del código fuente, la documentación técnica detallada y cualquier material relacionado.

Sanciones por Uso Ilegal de Software en Colombia

Sanciones Civiles

El uso no autorizado de software puede llevar a **demandas por daños y perjuicios** por parte del titular de los derechos. Esto implica compensaciones económicas significativas por las pérdidas causadas.



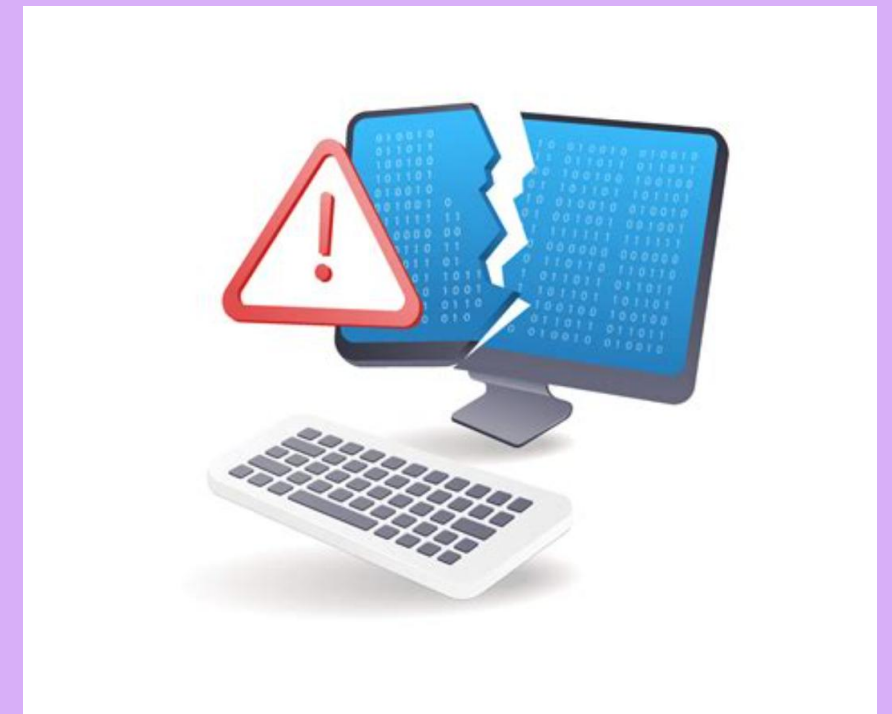
Sanciones Penales

En casos de infracciones graves o reincidentes, la ley colombiana contempla **multas considerables y penas privativas de libertad** para quienes cometan actos de piratería o violación de derechos de autor.



Consecuencias para Usuarios

Además de las implicaciones legales, el uso de software ilegal expone a los usuarios a **vulnerabilidades de seguridad**, falta de soporte técnico, inestabilidad del sistema y riesgos de ciberataques.



Conclusión: Claves para Proteger y Cumplir

Conocimiento Legal

Familiarícese con la Ley 23 de 1982 y la Ley 603 de 2000 para entender sus derechos y deberes.

Registro Estratégico

Considere registrar su software ante la DNDA para fortalecer la titularidad y facilitar la defensa legal.

Contratos Claros

Asegure que todos los contratos de desarrollo contengan cláusulas explícitas sobre propiedad intelectual.

Protección Activa

Proteja sus desarrollos a la medida como activos estratégicos, negociando la cesión total de derechos.

Evitar Riesgos

Comprenda las sanciones por uso ilegal de software y promueva las buenas prácticas.

La protección legal es la base para la innovación y competitividad en el sector del software en Colombia.

CONCLUSIONES